

DRAFT — Documento de trabajo generado en la plataforma. Debe ser revisado por un abogado o profesional colegiado antes de su firma, entrega o presentacion oficial. No constituye asesoramiento juridico vinculante.

INFORME DE VIABILIDAD | EXPEDIENTE 2026/0417

El monitorio es la via mas rapida y economica

Analisis de las vias de reclamacion frente a Construcciones Delta, S.L. por un principal de 42.180,50 euros, con el detalle de plazos, costes y riesgos de cada alternativa.

Referencia: 2026/0417 **Fecha:** 24 de septiembre de 2026

Destinatario: Suministros Ibericos del Norte, S.L. **Preparado por:** Departamento de procesal civil

PRINCIPAL RECLAMABLE

42.180,50 EUR

Mas 1.947,32 euros de intereses

PLAZO ESTIMADO

2 a 4 meses

Si no media oposicion del deudor

PRESCRIPCION MAS PROXIMA

15/11/2030

Factura 2025/118, accion personal

1. Antecedentes de hecho

Hechos acreditados con la documentacion aportada

Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se emitieron siete facturas por suministro de material, todas ellas vencidas e impagadas. El deudor reconocio la deuda por correo electronico el 4 de mayo de 2026 y realizo dos pagos parciales a cuenta por importe conjunto de 5.600 euros, sin que desde julio se haya producido nuevo abono.

Reconocimiento de deuda

El correo de 4 de mayo de 2026 interrumpe la prescripcion e integra el principio de prueba por escrito que sostiene la peticion inicial de monitorio.

2. Comparativa de vías de reclamacion

Coste, plazo y probabilidad de cobro efectivo

Se valoran tres alternativas atendiendo al coste de iniciarlas, al plazo previsible de resolucion y a la probabilidad de cobro efectivo una vez obtenido el titulo.

Vías disponibles y su valoracion

VIA	REQUISITOS	PLAZO	VIABILIDAD
Monitorio	Documento que acredite la deuda	2 a 4 meses	Alta
Juicio ordinario	Abogado y procurador	12 a 18 meses	Media
Acuerdo extrajudicial	Voluntad del deudor	1 a 2 meses	Incierta

3. Cronologia del expediente

Hitos acreditados documentalmente

La secuencia siguiente fija las fechas relevantes a efectos de prescripcion y de acreditacion de la deuda.

- 15 DE NOVIEMBRE DE 2025
Vencimiento de la primera factura
Factura 2025/118 por 18.400,00 euros, impagada a su vencimiento.
- 4 DE MAYO DE 2026
Reconocimiento de deuda
Correo del administrador del deudor aceptando el saldo y proponiendo calendario de pagos.
- 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Burofax de requerimiento
Requerimiento fehaciente con acuse de recibo y plazo de diez dias para el pago.

4. Conclusion y hoja de ruta

Actuaciones recomendadas y su orden

Agotado el plazo del requerimiento sin pago, se recomienda acudir al procedimiento monitorio, que no exige abogado ni procurador para la petición inicial y permite obtener título ejecutivo en pocos meses si el deudor no se opone.

1. Esperar al vencimiento del plazo del burofax y documentar la ausencia de pago.
2. Presentar petición inicial de monitorio por el principal y los intereses devengados hasta la fecha de presentación.
3. Si hay oposición, valorar la transformación en el declarativo que corresponda por la cuantía.

Riesgo de oposición

Si el deudor se opone en plazo, el asunto se transforma en el juicio declarativo que corresponda por la cuantía, con la consiguiente necesidad de abogado y procurador y un plazo sensiblemente mayor.

Preparado por: Departamento de procesal
civil

Revisado por: {{LETRADO_RESPONSABLE}}

Fuentes: facturas y correspondencia aportadas por el cliente el 18 de septiembre de 2026.

Documento de trabajo. No sustituye al asesoramiento de un profesional colegiado.